ভারতীয় সংবিধান ও রাজনীতি

রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles of State Policy - DPSP) — চতুর্থ অংশ (Part IV): অনুচ্ছেদ ৩৬-৫১

১. উৎস এবং ঐতিহাসিক পটভূমি (Source and Historical Background)

- **উৎস:** ভারতের সংবিধান প্রণেতারা এই ধারণাটি **১৯৩৭ সালের আয়ারল্যান্ডের সংবিধান** (Irish Constitution) থেকে গ্রহণ করেছিলেন। আয়ারল্যান্ড আবার এটি স্প্যানিশ সংবিধান থেকে ধার করেছিল।
- **Government of India Act, 1935:** নির্দেশমূলক নীতিগুলি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অন্তর্গত **'Instruments of Instructions'** বা 'নির্দেশনামা'-র সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ব্রিটিশ আমলে গভর্নর-জেনারেল ও গভর্নরদের উদ্দেশ্যে এই নির্দেশিকা জারি করা হতো।
- **উদ্দেশ্য:** ভারতের সংবিধানে নির্দেশমূলক নীতি অন্তর্ভুক্ত করার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে একটি **'কল্যাণকামী রাষ্ট্র' (Welfare State)** প্রতিষ্ঠা করা, পুলিশি রাষ্ট্র (Police State) নয়। এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।
- **বিখ্যাত উক্তি:** ড. বি. আর. আম্বেদকর এই নীতিগুলিকে ভারতীয় সংবিধানের **'অনন্য বৈশিষ্ট্য' (Novel Features)** বলে অভিহিত করেছেন। গ্র্যানভিল অস্টিন (Granville Austin) মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশমূলক নীতিকে যৌথভাবে **'সংবিধানের বিবেক' (Conscience of the Constitution)** বলে বর্ণনা করেছেন।

২. নির্দেশমূলক নীতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics)

- **আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয় (Non-justiciable):** সংবিধানের **৩৭ নম্বর অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী, নির্দেশমূলক নীতিগুলি দেশের কোনো আদালত দ্বারা আইনত বলবৎযোগ্য নয়। অর্থাৎ, সরকার যদি এগুলি কার্যকর না করে, তবে কোনো নাগরিক আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবেন না।
- **শাসনের মৌলিক ভিত্তি:** আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হলেও, ৩৭ নম্বর অনুচ্ছেদে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে এই নীতিগুলি **"দেশের শাসনের জন্য মৌলিক" (Fundamental in the governance of the country)** এবং আইন প্রণয়নের সময় এই নীতিগুলি প্রয়োগ করা রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য।
- **নৈতিক বাধ্যবাধকতা:** এর পেছনে কোনো আইনি অনুমোদন (Legal Sanction) নেই, বরং **রাজনৈতিক ও নৈতিক অনুমোদন (Political and Moral Sanction)** রয়েছে। ড. আম্বেদকরের মতে, সরকারকে পাঁচ বছর অন্তর জনগণের দরবারে জবাবদিহি করতে হয়, তাই কোনো সরকারই এই নীতিগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে না।

৩. নির্দেশমূলক নীতির শ্রেণীবিন্যাস (Classification of DPSP)

সংবিধানে নীতিগুলির কোনো আনুষ্ঠানিক শ্রেণীবিন্যাস করা হয়নি। তবে আদর্শ এবং বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে সমাজবিজ্ঞানীরা ও আইনবিদরা একে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন:

ক) সমাজতান্ত্রিক নীতি (Socialistic Principles)

এই নীতিগুলির লক্ষ্য হলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং একটি সমাজতান্ত্রিক কল্যাণকামী রাষ্ট্রের রূপরেখা তৈরি করা।

- **Article 38:** জনগণের কল্যাণের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারভিত্তিক সামাজিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য হ্রাস করা।
- **Article 39:** রাষ্ট্র বিশেষ করে কয়েকটি বিষয় নিশ্চিত করবে—
  ১) সমস্ত নাগরিকের পর্যাপ্ত জীবিকার অধিকার।
  ২) বস্তুগত সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ সাধারণের মঙ্গলের জন্য বণ্টন।
  ৩) সম্পদের কেন্দ্রীভবন রোধ।
  ৪) পুরুষ ও মহিলাদের সমকাজের জন্য সমবেতন (Equal pay for equal work)।
  ৫) শ্রমিক ও শিশুদের স্বাস্থ্য ও ক্ষমতার সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
- **Article 39A:** সমান ন্যায়বিচার এবং দরিদ্রদের জন্য **বিনামূল্যে আইনি সহায়তা (Free Legal Aid)** প্রদান। (৪২তম সংশোধনী, ১৯৭৬ দ্বারা যুক্ত)।
- **Article 41:** বেকারত্ব, বার্ধক্য, অসুস্থতা ও অক্ষমতার ক্ষেত্রে কর্মের অধিকার, শিক্ষার অধিকার এবং সরকারি সাহায্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা।
- **Article 42:** কাজের ন্যায়সংগত ও মানবিক পরিবেশ সৃষ্টি এবং **মাতৃত্বকালীন ত্রাণ বা সাহায্য (Maternity Relief)** প্রদান।
- **Article 43:** সমস্ত শ্রমিকের জন্য উপযুক্ত মজুরি (Living Wage) এবং একটি শোভন জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করা।
- **Article 43A:** শিল্প ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা। (৪২তম সংশোধনী, ১৯৭৬ দ্বারা যুক্ত)।
- **Article 47:** জনগণের পুষ্টির স্তর ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন (এর সমাজতান্ত্রিক অংশ)।

খ) গান্ধীবাদী নীতি (Gandhian Principles)

জাতীয় আন্দোলন চলাকালীন মহাত্মা গান্ধী যে পুনর্গঠনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন, এই নীতিগুলি তারই প্রতিফলন।

- **Article 40:** **গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন** এবং তাদের স্বায়ত্তশাসনের একক হিসেবে কাজ করার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান।
- **Article 43:** গ্রামীণ এলাকায় ব্যক্তিগত বা সমবায় ভিত্তিতে **কুটির শিল্পের (Cottage Industries)** বিকাশ ঘটানো।
- **Article 43B:** সমবায় সমিতিগুলির (Co-operative Societies) স্বেচ্ছাসেবী গঠন, স্বায়ত্তশাসিত পরিচালনা ও পেশাদারী নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করা। (৯৭তম সংশোধনী, ২০১১ দ্বারা যুক্ত)।
- **Article 46:** তপশিলি জাতি (SC), তপশিলি উপজাতি (ST) এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত স্বার্থের উন্নয়ন এবং সামাজিক অবিচার ও শোষণ থেকে তাদের রক্ষা করা।
- **Article 47:** স্বাস্থ্যহানিকর মাদকদ্রব্য ও **মদ নিষিদ্ধকরণ (Prohibition of intoxicating drinks and drugs)**।
- **Article 48:** গবাদি পশু, গোরু, বাছুর এবং অন্যান্য দুগ্ধবতী পশুর বধ নিষিদ্ধ করা এবং তাদের বংশবৃদ্ধি ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।

গ) উদারপন্থী-বুদ্ধিজীবী নীতি (Liberal-Intellectual Principles)

এই নীতিগুলি উদারতাবাদের (Liberalism) আদর্শের ওপর ভিত্তি করে তৈরি।

- **Article 44:** ভারতের সমগ্র ভূখণ্ডে সমস্ত নাগরিকের জন্য একটি **অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (Uniform Civil Code - UCC)** চালু করার প্রয়াস করা।
- **Article 45:** সমস্ত শিশুর জন্য **৬ বছর বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত** শৈশবকালীন যত্ন এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করা। (৮৬তম সংশোধনী, ২০০২ দ্বারা এর মূল বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হয়)।
- **Article 48:** আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য এবং পশুপালনের সংগঠন গড়ে তোলা।
- **Article 48A:** **পরিবেশ সুরক্ষা ও উন্নয়ন** এবং বন্যপ্রাণী ও বনভূমির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। (৪২তম সংশোধনী, ১৯৭৬ দ্বারা যুক্ত)।
- **Article 49:** জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ, স্থান এবং বস্তুকে ধ্বংস বা ক্ষতিসাধন থেকে রক্ষা করা।
- **Article 50:** রাষ্ট্রের জনপরিষেবায় **বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগ থেকে পৃথকীকরণ (Separation of Judiciary from Executive)** নিশ্চিত করা।
- **Article 51:** **আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা**, রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ন্যায়সংগত ও সম্মানজনক সম্পর্ক বজায় রাখা এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

পরীক্ষার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ সংক্ষেপে:
- **Art. 36:** 'রাষ্ট্র' বা 'State'-এর সংজ্ঞা (পার্ট ৩ এর অনুচ্ছেদ ১২-এর মতো)।
- **Art. 37:** আদালত দ্বারা অপ্রয়োগযোগ্যতা কিন্তু শাসনে মৌলিকত্ব।
- **Art. 40:** গ্রাম পঞ্চায়েত সংগঠন (গান্ধীবাদী দর্শনের মূল ভিত্তি)।
- **Art. 44:** অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (Uniform Civil Code) - বর্তমানে অত্যন্ত চর্চিত বিষয়।
- **Art. 45:** ৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের প্রারম্ভিক শিক্ষা।
- **Art. 50:** শাসনবিভাগ থেকে বিচারবিভাগকে আলাদা করা (গণতন্ত্রের ভারসাম্যের জন্য জরুরি)।
- **Art. 51:** ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি (International Peace).

৪. নতুন নির্দেশমূলক নীতি সংযোজন (Amendments to DPSP)

বিভিন্ন সময়ে সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে বেশ কিছু নতুন নির্দেশমূলক নীতি যুক্ত করা হয়েছে, যা পরীক্ষায় প্রায়ই জানতে চাওয়া হয়:

সংবিধান সংশোধনী	যুক্ত হওয়া অনুচ্ছেদ	মূল বিষয়বস্তু
৪২তম সংশোধনী, ১৯৭৬ (Mini Constitution)	Art. 39(f) Art. 39A Art. 43A Art. 48A	• শিশুদের স্বাস্থ্যকর বিকাশের সুযোগ দান। • দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে আইনি সহায়তা। • শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। • পরিবেশ, বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষা করা।
৪৪তম সংশোধনী, ১৯৭৮	Art. 38 (ধারা ২)	• আয়, মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য হ্রাস করা।
৮৬তম সংশোধনী, ২০০২	Art. 45 (পরিবর্তন)	• এই সংশোধনীর মাধ্যমে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সীদের শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার (Art. 21A) করা হয় এবং Art. 45-এর বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে ৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের প্রারম্ভিক যত্নের কথা বলা হয়।
৯৭তম সংশোধনী, ২০১১	Art. 43B	• সমবায় সমিতিগুলির (Co-operative Societies) পেশাদার ও স্বায়ত্তশাসিত পরিচালনা নিশ্চিত করা।

৫. মৌলিক অধিকার (FR) এবং নির্দেশমূলক নীতির (DPSP) পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights)	নির্দেশমূলক নীতি (DPSP)
উৎস	আমেরিকার সংবিধান (USA) থেকে গৃহীত।	আয়ারল্যান্ডের সংবিধান (Ireland) থেকে গৃহীত।
প্রকৃতি	**ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই-ই:** রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট কিছু কাজ করতে নিষেধ করে (যেমন বৈষম্য না করা)।	**সম্পূর্ণ ইতিবাচক:** রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট কিছু কাজ করতে উৎসাহিত বা নির্দেশ করে।
আইনি বলবৎযোগ্যতা	**আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য (Justiciable):** লঙ্ঘিত হলে অনুচ্ছেদ ৩২ বা ২২৬ অনুযায়ী সরাসরি সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টে যাওয়া যায়।	**আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয় (Non-justiciable):** এটি লঙ্ঘিত হলে কোনো আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যায় না।
মূল লক্ষ্য	দেশে **রাজনৈতিক গণতন্ত্র** (Political Democracy) প্রতিষ্ঠা করা।	দেশে **সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র** (Social & Economic Democracy) প্রতিষ্ঠা করা।
প্রয়োগ	এগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর (Automatically enforced)। নতুন আইনের প্রয়োজন হয় না।	এগুলি কার্যকর করার জন্য সরকারকে **নতুন আইন প্রণয়ন করতে হয়**।
ব্যক্তির বনাম সমাজ	এটি মূলত **ব্যক্তিবাদী** (Individualistic), ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করে।	এটি মূলত **সমাজবাদী ও সমষ্টিগত** (Socialistic & Community-oriented), সমাজের কল্যাণের কথা ভাবে।

৬. মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির দ্বন্দ্ব এবং বিচারবিভাগীয় রায় (Conflict & Judgments)

মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব তৈরি হলে কোনটি প্রাধান্য পাবে, তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের কয়েকটি ঐতিহাসিক রায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

1. **চম্পকম দোরাইরাজন মামলা (Champakam Dorairajan Case, 1951):** সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে মৌলিক অধিকার এবং DPSP-র মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে **মৌলিক অধিকার প্রাধান্য পাবে**। DPSP-কে মৌলিক অধিকারের 'সহায়ক' (Subsidiary) হিসেবে কাজ করতে হবে। তবে সংসদ সংবিধান সংশোধন করে মৌলিক অধিকার পরিবর্তন করতে পারে।
2. **গোলকনাথ মামলা (Golaknath Case, 1967):** আদালত জানায় যে নির্দেশমূলক নীতি কার্যকর করার জন্য মৌলিক অধিকার খর্ব বা সংশোধন করা যাবে না। মৌলিক অধিকারগুলি পবিত্র ও অপরিবর্তনীয়।
3. **২৫তম সংবিধান সংশোধনী আইন, ১৯৭১:** সংসদ একটি নতুন অনুচ্ছেদ **31C** যুক্ত করে। এতে বলা হয়, অনুচ্ছেদ 39(b) এবং 39(c)-তে বর্ণিত সমাজতান্ত্রিক নির্দেশমূলক নীতিগুলি কার্যকর করার জন্য যদি কোনো আইন তৈরি হয়, তবে তা অনুচ্ছেদ ১৪, ১৯ এবং ৩১-এ প্রদত্ত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের অজুহাতে বাতিল করা যাবে না।
4. **কেশবানন্দ ভারতী মামলা (Kesavananda Bharati Case, 1973):** সুপ্রিম কোর্ট ২৫তম সংশোধনীর এই অংশটিকে বৈধতা দেয় কিন্তু জানায় যে সংবিধানের 'মূল কাঠামো' (Basic Structure) কোনোভাবেই ধ্বংস বা পরিবর্তন করা যাবে না।
5. **মিনরভা মিলস মামলা (Minerva Mills Case, 1980):** এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রায় দেয়। আদালত বলে যে, **ভারতীয় সংবিধান মূলত মৌলিক অধিকার (Part III) এবং নির্দেশমূলক নীতির (Part IV) মধ্যকার ভারসাম্যের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে।** এদের একটির ওপর অন্যটির প্রাধান্য দেওয়া সংবিধানের ভারসাম্য নষ্ট করে। এদের সম্পর্ক হলো পরস্পরের পরিপূরক (Bedrock of the Indian Constitution is the harmony between FRs and DPSPs)।

৭. নির্দেশমূলক নীতিসমূহের সমালোচনা (Criticisms of DPSP)

- **আইনি শক্তির অভাব:** কে. টি. শাহ (K.T. Shah) একে **"একটি চেক যা ব্যাংকের সুবিধা অনুযায়ী প্রদেয়" (A cheque on a bank, payable only when the resources of the bank permit)** বলে সমালোচনা করেছেন। নসিরুদ্দিনের মতে এগুলি "নববর্ষের প্রস্তাবের মতো, যা ১লা জানুয়ারি ভাঙা হয়"।
- **অযৌক্তিক বিন্যাস:** আইভর জেনিংস (Ivor Jennings) মন্তব্য করেছেন যে এই নীতিগুলির কোনো সুসংগত বা যৌক্তিক বিন্যাস নেই। তিনি একে **"Fabian Socialism without the socialism"** এবং ১৯ শতকের ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক দর্শনের সাথে তুলনা করেছেন।
- **সাংবিধানিক দ্বন্দ্ব:** কে. সাঁথানম (K. Santhanam) মনে করতেন, এর ফলে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে এবং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সাংবিধানিক দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে।

৮. বাস্তবায়ন (Implementation of DPSP)

সরকার নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য বিগত বছরগুলিতে বহু আইন ও প্রকল্প চালু করেছে:

- **অনুচ্ছেদ ৪০ (পঞ্চায়েত):** ১৯৯২ সালের **৭৩তম সংবিধান সংশোধনীর** মাধ্যমে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

- **অনুচ্ছেদ ৩৯ (সমবেতন ও জীবিকা):** জমিদারি প্রথার বিলোপ, ন্যূনতম মজুরি আইন (১৯৪৮), সমমজুরি আইন (১৯৭৬), এবং বিখ্যাত **MGNREGA (১০০ দিনের কাজ)** প্রকল্প।
- **অনুচ্ছেদ ৩৯এ (আইনি সহায়তা):** ১৯৮৭ সালে **NALSA (National Legal Services Authority)** গঠন করা হয়েছে দরিদ্রদের বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা দেওয়ার জন্য।
- **অনুচ্ছেদ ৪৫ (শিক্ষা):** ২০০২ সালের ৮৬তম সংশোধনীর মাধ্যমে ৬-১৪ বছর বয়সীদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় এবং ২০০৯ সালে **Right to Education (RTE) Act** পাস করা হয়।
- **অন্যান্য:** বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন (১৯৭২) এবং অরণ্য সংরক্ষণ আইন (১৯৮০) তৈরি হয়েছে অনুচ্ছেদ 48A কার্যকর করতে। বৃদ্ধদের জন্য ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য ভাতা যোজনা চালু করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ৪১-এর অধীনে।